

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 231/2025

POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA EMISIÓN DE PÓLIZAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE SEGURO EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Asunción, 29 de octubre de 2025

VISTO: la Resolución SS.SG. N° 136/18 “Por la cual se establecen los requisitos para la emisión de pólizas de seguros en formato impreso suscritas con firma facsimilar y la emisión de pólizas en formato electrónico suscritas con firma digital”; El Memorando SS. INSR. N° 36/2025 de f/03.10.2025 de la Intendencia de Normas de Seguros y Reaseguros; el Visto bueno de la Unidad Jurídica de f/13.10.2025; y,

CONSIDERANDO: Que, el contrato de seguro es un contrato regulado por las disposiciones del Código Civil Paraguayo (C.C.P), en cuyo ámbito se establece que, además de los otros elementos esenciales para su formación y perfeccionamiento, los instrumentos privados requieren indispensablemente de la firma para su validez (artículo 399°).

Que, el mismo marco legal establece en su artículo 1555 que el contrato de seguro sólo puede probarse por escrito y que el asegurador deberá entregar al tomador una póliza debidamente fechada y firmada como condición esencial. En concordancia, el artículo 14 de la Ley 827/96 “De Seguros” dispone que el texto de la póliza deberá ajustarse a los artículos pertinentes del Código Civil Paraguayo.

Que, asimismo, al amparo de los artículos 10°, 11°, 12° y 14° de la Ley N° 827/96 “De Seguros”, la Superintendencia de Seguros dispuso a través de la Resolución SS.SG. N° 215/17 las condiciones y pautas generales mínimas a tener en cuenta para la registración de los modelos de pólizas y otros instrumentos de cobertura, reconociéndose así la incorporación de tales instrumentos en el marco de la presente resolución.

Que, en la formación de los contratos, las partes tienen la libertad de acordar el soporte que consideren más adecuado. No obstante, la Superintendencia de Seguros considera pertinente incentivar una transición gradual hacia el entorno digital y reconoce la importancia de incorporar herramientas tecnológicas que agilicen el comercio de seguros bajo condiciones mínimas de seguridad.

Que, en el marco de la transformación digital, la Ley N° 6822/2021 introdujo un nuevo régimen en materia de servicios de confianza para transacciones electrónicas, documentos electrónicos y documentos transmisibles electrónicos, aplicable a toda clase de transacciones y actos jurídicos, tanto públicos como privados, así como a procesos administrativos y judiciales tramitados electrónicamente. Este marco normativo refuerza la regulación aplicable a la digitalización del sector asegurador.

Que, en ese orden la misma Ley N° 6822/2021 establece en su artículo 39 que la firma electrónica cualificada tendrá el mismo efecto jurídico que el de una firma manuscrita. Por su parte, en el artículo 63 reconoce que el documento electrónico será soporte para instrumentos privados firmados electrónicamente conforme a las características establecidas en el Libro Segundo Capítulo III Sección II parágrafo III del Código Civil Paraguayo en cuanto hayan sido suscritos con firma electrónica cualificada acreditarán la autenticidad de la firma y la identidad de su titular.

Que, asimismo, cabe mencionar que durante la vigencia de la Ley N° 4017/2010 y su modificatoria la Ley N° 4610/2012, la Superintendencia de Seguros había emitido la Resolución SS.SG. N°

MISIÓN: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 231/2025

POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA EMISIÓN DE PÓLIZAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE SEGURO EN FORMATO ELECTRÓNICO.

136/2018 de f/07.05.2018, por la cual se había establecido requisitos para la emisión de pólizas de seguro en formato impreso suscritas con firma facsimilar, así como la emisión en formato electrónico suscritas con firma digital. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley N° 6822/2021, dichas disposiciones legales han quedado derogadas, lo que conlleva la necesidad de realizar los ajustes normativos correspondientes para alinearla con el marco legal vigente.

Que, a ese efecto, resulta necesario actualizar la reglamentación para establecer condiciones mínimas de seguridad en la emisión de pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguros en formato electrónico, que sienten las bases para su implementación uniforme en el mercado asegurador, protejan la confianza del público y promuevan una transición hacia el uso de tecnologías digitales con base en la legislación vigente en la materia.

Por tanto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 827/96 “De Seguros”;

LA SUPERINTENDENTE DE SEGUROS

RESUELVE:

- 1°) Abrogar la Resolución SS.SG. N° 136/2018 de f/07.05.2018 “Por la cual se establecen los requisitos para la emisión de pólizas de seguros en formato impreso suscritas con firma facsimilar y la emisión de pólizas en formato electrónico suscritas con firma digital”.
- 2°) Disponer que, a partir de la fecha de la presente resolución, no podrán emitirse nuevas pólizas suscritas con firma facsimilar.
- 3°) Establecer condiciones mínimas para la emisión de pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguro en formato electrónico, conforme a lo establecido en el Anexo I y que forma parte de la presente Resolución.
- 4°) Publicar, registrar y archivar.

ADRIANA
JAZMIN
BERNAL
LUGO
Firmado digitalmente por
ADRIANA JAZMIN
BERNAL LUGO
Fecha: 2025.10.29
15:31:18 -03'00'
Superintendente de Seguros

MISIÓN: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 231/2025

POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA EMISIÓN DE PÓLIZAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE SEGURO EN FORMATO ELECTRÓNICO.

ANEXO I

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA EMISIÓN DE PÓLIZAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE SEGURO EN FORMATO ELECTRÓNICO

Artículo 1° - Objeto y alcance

La presente normativa tiene por objeto establecer las condiciones mínimas para la emisión de pólizas o instrumentos de cobertura de seguros en formato electrónico, por parte de las compañías aseguradoras autorizadas a operar en el territorio nacional.

Artículo 2° - Emisión de pólizas o instrumentos de cobertura de seguros con firmas electrónicas cualificadas

Las compañías aseguradoras podrán emitir pólizas o instrumentos de cobertura de seguro en formato electrónico, para los ramos en que se encuentren autorizados a operar, mediante la utilización de firma electrónica cualificada por parte del suscriptor, conforme a lo establecido en la legislación de servicios de confianza vigente.

Para el efecto, las aseguradoras interesadas deberán comunicar previamente dicha decisión, mediante nota dirigida a la Superintendencia de Seguros, con antelación de 10 días hábiles a la emisión de la póliza, acompañada de los siguientes documentos:

- a) **Nómina de firmantes:** Nómina de personas autorizadas a suscribir pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguros con firmas electrónicas cualificadas para obligar a las compañías, acompañada de copias del acta del directorio, de los poderes de representación y de las cédulas de identidad de los firmantes.
- b) **Certificado de firma electrónica cualificada:** Documento expedido por el prestador de servicios de confianza habilitado por la autoridad competente, que acredite la existencia y vigencia del certificado cualificado de firma electrónica de cada firmante.
- c) **Informe del área de tecnología de la información:** Documento emitido por el área de TI en conjunto con el área de seguridad de la información de la compañía aseguradora y aprobado por el directorio de la compañía, que detalle la infraestructura tecnológica a utilizarse para la emisión, almacenamiento y resguardo de las pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguro en formato electrónico, incluyendo como mínimo medidas de seguridad informática, gestión de riesgos operativos, planes de contingencia, entre otros.

Artículo 3°- Comunicación previa para entidades no autorizadas anteriormente

La obligación de comunicación previa establecida en el artículo 2° aplica únicamente para aquellas entidades que, a la fecha de emisión del presente reglamento, no hayan sido habilitadas a emitir pólizas con firmas digital (reguladas anteriormente por la Resolución SS.SG N° 136/2018 de f/07/05/18).

MISIÓN: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 231/2025

POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA EMISIÓN DE PÓLIZAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE SEGURO EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Artículo 4° - Recepción de la póliza electrónica o instrumento de cobertura de seguros, y acuse de recibo

El tomador o asegurado que opte por la emisión de una póliza o instrumento de cobertura de seguros en formato electrónico deberá declarar en la propuesta de seguro el medio electrónico y los datos necesarios para la recepción de dichos documentos electrónicos.

En caso de que el tomador o asegurado requiera copia en papel de la póliza o instrumento de cobertura de seguro emitida originalmente en formato electrónico, el documento en papel deberá incluir un código seguro de verificación que permita contrastar la autenticidad de la póliza o el instrumento de cobertura de seguro emitido mediante el acceso a los archivos electrónicos de la compañía aseguradora.

En cuanto al acuse de recibo de los documentos electrónicos, regirán los mecanismos de acreditación previstos en la Ley N° 6822/2021 “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos trasmisibles electrónicos” vigente para los documentos electrónicos.

Artículo 5° - Verificación de pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguro en formato electrónico

Las aseguradoras deberán proveer mecanismos de verificación de pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguros emitidos en formato electrónico, pudiendo optar por algunos de los siguientes:

- i. **Código QR o equivalente:** Incluido en las pólizas electrónicas y en los demás instrumentos de cobertura de seguro emitidos en formato electrónico para verificar su existencia y vigencia.
- ii. **Herramientas de verificación de certificados cualificados de firma electrónica:** que permitan verificar la cadena de confianza de los certificados cualificados de firma electrónica, habilitando un canal de consulta que permita verificar el estado de validez o revocación de los mismos.
- iii. **Plataformas de consulta:** Sistemas (aplicaciones o plataformas) que permitan la accesibilidad, verificación y posterior consulta de las pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguro.

El listado precedente es orientativo y no limitativo, pudiendo la aseguradora optar por otros mecanismos para el mismo fin.

Artículo 6° - Seguridad y requisitos tecnológicos

Las aseguradoras deberán implementar y mantener sistemas tecnológicos que garanticen la seguridad, integridad y disponibilidad de las pólizas e instrumentos de cobertura de seguro emitidos en formato electrónico. Para ello deberán contar con:

- i. **Infraestructura tecnológica:** Tener sistemas e infraestructura tecnológica adecuada para la emisión y gestión de las pólizas y demás instrumentos de cobertura de seguros.

MISIÓN: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 231/2025

POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA EMISIÓN DE PÓLIZAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE SEGURO EN FORMATO ELECTRÓNICO.

- ii. **Seguridad de la información:** Aplicar medidas preventivas de ciberseguridad que prevengan accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones de datos, así como medidas de mitigación en caso de incidentes de seguridad.
 - iii. **Respaldo y recuperación:** Establecer procedimientos de respaldo y recuperación de datos que permitan la continuidad operativa ante eventuales contingencias.
 - iv. **Evaluación de riesgos:** Realizar evaluaciones periódicas de riesgos tecnológicos y de seguridad, ajustando sus procesos en caso de identificar vulnerabilidades o deficiencias.
-

USO EXCLUSIVO DE LAS ASEGURADORAS

MISIÓN: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.